

0005348-48.2013.8.26.0291

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aparecida de Fátima Marques

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Trata-se de condenação imposta a sentenciada Aparecida de Fátima Marques, a um ano e oito meses de reclusão.

Após o trânsito em julgado, não houve a expedição da guia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005348-48.2013.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0005348-48.2013.8.26.0291

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aparecida de Fátima Marques

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Trata-se de condenação imposta a sentenciada Aparecida de Fátima Marques, a um ano e oito meses de reclusão.

Após o trânsito em julgado, não houve a expedição da guia de recolhimento para início do cumprimento da pena, considerando aguardar-se a prisão da sentenciada. O Ministério Público manifestou-se requerendo a extinção da punibilidade pela

ocorrência da prescrição da pretensão executória (f. 432).

Nos termos do artigo 110 do Código Penal, a prescrição após o trânsito em julgado da sentença condenatória regula-se pela pena aplicada. Deste modo, o prazo prescricional no caso em exame seria de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso VI, do CP).

O trânsito em julgado para a acusação - termo inicial da prescrição após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 112, inciso I do Código Penal - ocorreu em 09/09/2016 e até a presente data não foi dado início ao cumprimento da pena.

Deste modo, considerando o lapso temporal decorrido, maior que 04 (quatro) anos, é necessário reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, restando prejudicado o prosseguimento deste feito para execução do julgado.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da sentenciada Aparecida de Fátima Marques, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. 109, inciso V, c.c. o artigo 110, §1º, c.c. o artigo 112, inciso I, c.c. o artigo 117, inciso V, todos do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Após o trânsito em julgado, providencie-se as comunicações de praxe.

Cancele-se o mandado de prisão, expedindo-se contramandado.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as devidas movimentações e atualizações junto ao sistema informatizado.

Jaboticabal, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA